



PUTUSAN

Nomor 3763 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURILA**, bertempat tinggal di Sungai Balang, RT 003, RW 007, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
2. **INDRIANIS**, bertempat tinggal di Sungai Balang, RT 003, RW 007, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
3. **ARJUTA**, bertempat tinggal di Sungai Balang, RT 003, RW 007, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
4. **ZURIANA**, bertempat tinggal di Sungai Balang, RT 003, RW 007, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
5. **NOFRIZON**, bertempat tinggal di Sungai Balang, RT 003, RW 007, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Mahari Tri Hidayati, S.H., M.H., dan kawan, Para Penasehat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum Mahari Tri, S.H., M.H., & *Partners*, berkantor di Jalan Darmokali Tugu, Nomor 30, Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3763 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BIAHLIL BADRI**, bertempat tinggal di Jorong Kayu Aro, Desa Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
2. **BIAHLIL TOPIT**, bertempat tinggal di Jorong Kayu Aro, Desa Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
3. **BIAHLIL TOPEL**, bertempat tinggal di Koto Lalang, RT 003, RW 007, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kllangan, Kota Padang;
4. **BIAHLIL TOPIL**, bertempat tinggal di Jorong Kayu Aro, Desa Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
5. **DEVITRI SUSANTI**, bertempat tinggal di Jorong Kayu Aro Desa Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
6. **MATRI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jorong Kayu Aro, Desa Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada H. Yul Akhyari Sastra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Palito Law Firm, berkantor di Jalan Dr. M. Hatta, Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3763 K/Pdt/2023



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari (alm.) Umar Malin Marajo;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Para Penggugat dengan keadaan kosong dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia, jika Para Tergugat ingkar;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil, yaitu hasil pertanian dari tanah selama 2013-2019 sebesar Rp200.000.000,00 x 6 tahun = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah),
 - b. Kerugian imateriil, yaitu jerih payah dan usaha Penggugat untuk mengurus tanah ini Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Dan jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat salah pihak/orang (*error in persona*);
- Gugatan *error in objecto*;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3763 K/Pdt/2023



- Para Pengugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat tidak beriktikad baik;
- Gugatan diajukan lewat waktu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Sita Jaminan:

1. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi yang diletakan pada rekening dan aset-aset Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan menjatuhkan sita rekening dan aset-aset Penggugat Konvensi, sebagai jaminan pembayaran kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara perdata ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 11 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari (alm.) Umar Malin Marajo;
3. Menyatakan sebidang Tanah yang terletak Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan, dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang menjadi objek perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Para Penggugat dengan keadaan kosong;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.490.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah;)

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 228/PDT/2022/PT PDG, tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3763 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/2023/PN Pdg., terhadap Putusan DBP Nomor 228/PDT/2022/PT PDG., Perkara Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi Para Pembanding/ Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 228/PDT/2022/PT PDG, tanggal 28 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 11 Oktober 2022, dan memutus dengan amar:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;
2. Menyatakan gugatan dari Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3763 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat sah secara hukum dan tidak melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Sita Jaminan:

1. Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diletakan pada rekening dan aset-aset Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan menjatuhkan sita Rekening dan aset-aset Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai jaminan pembayaran kerugian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara perdata ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum peninjauan kembali dan/atau upaya hukum lainnya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3763 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Umar Malin Marajo (orang tua Para Penggugat) yang diperoleh dari Saman Rajo Engka (kakek Para Penggugat) dengan cara pemberian sebagaimana pernyataan yang dibuat langsung oleh Saman Rajo Engka (bukti P-6), sedangkan Para Tergugat yang juga menyatakan tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Marlius dan Alius (anak saman Rajo Engka) (bukti T-6), akan tetapi tidak ada bukti penyerahan/pemberian dari Saman Rajo Engka kepada Nurila (Tergugat);

Bahwa tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* tanah objek perkara merupakan milik Para Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Nurila dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3763 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURILA, 2. INDRIANIS, 3. ARJUTA, 4. ZURIANA, dan 5. NOFRIZON**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3763 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3763
K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)